

0000178-45.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

Os policiais confirmaram a narrativa da denúncia. Disseram que estavam em patrulhamento no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram o réu com uma sacola nas mãos, e a namorada. O acusado se evadiu e dispensou a sacola. A sacola continha porções de maconha, cocaína e crack. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000178-45.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000178-45.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean Lopes Francisco

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

JEAN LOPES FRANCISCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19 de janeiro de 2018, por volta das 04h52min, na Rua Irapuru, n. 45, nesta cidade e Comarca, trazia consigo para entregar ao consumo de terceiros, inclusive para fins de tráfico, 53 pinos/supositórios contendo um total de 84,71 gramas da droga conhecida como cocaína, 55 invólucros/pedras contendo um total de 16,06 gramas de cocaína, na forma de crack, bem como 44 porções/trouxinhas contendo um total de 127,63 gramas da droga conhecida como maconha, substâncias entorpecentes identificadas no auto de exibição e apreensão de fls. 16-17, fotos de fls. 33-35 e no laudo de constatação de fls. 36-38, as quais determinam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia recebida em 07 de fevereiro de 2018 (fls. 175/176).

Réu citado (fls. 204). Resposta apresentada (fls. 205/214).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa. Ao final o réu foi interrogado.

Nas razões finais orais o Ministério Público requereu a procedência da acusação nos termos da denúncia. A defesa insistiu na absolvição, formulando pedido subsidiário de redução da reprimenda, regime aberto para o cumprimento da pena e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação procede.

As provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

Os policiais confirmaram a narrativa da denúncia. Disseram que estavam em patrulhamento no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram o réu com uma sacola nas mãos, e a namorada. O acusado se evadiu e dispensou a sacola. A sacola continha porções de maconha, cocaína e crack. Também apreenderam dinheiro. O réu e a namorada foram conduzidos à Delegacia.

Embora os depoimentos de policiais, porque envolvidos com a ocorrência, não possam ser considerados como prova máxima, de fé pública, não obstante a relevância da função que exercem, são, tais depoimentos, elementos de prova como qualquer outro. E reclamam harmonia com o conjunto probatório produzido durante a persecução penal. É o que ocorre nos autos. Não existem contradições nos relatos ou fato novo que possa mitigar a prova acusatória.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador” (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

A testemunha de defesa, namorada do réu, narrou que o aguardava, pois ele tinha ido buscar documentos para tomarem vacina e como estava demorando, foi procura-lo e o viu detido. Também foi conduzida à Delegacia.

Em interrogatório judicial, o réu negou a acusação, dizendo que tinha ido buscar a senha ou documentos para febre amarela, foi abordado pelos policiais e acusado injustamente do tráfico. Negou a posse e a propriedade das drogas apreendidas.

Todavia, sua versão não foi comprovada nos autos. E o depoimento da testemunha da defesa não é concludente para afastar as provas acusatórias, seja pelo seu envolvimento emocional com o acusado, seja ainda porque não estava ao lado do réu quando foi abordado, não sendo possível afirmar o que efetivamente o réu fazia no momento.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição, laudo de constatação (fls. 38/40) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 226/228). A autoria também restou incontestada.

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama procedência.

Sendo o acusado primário e ausente qualquer prova, sequer indício, que o réu integre organização criminosa, aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Insta salientar que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).

Passo à fixação das penas:

O réu não ostenta antecedentes. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando a primariedade do réu, diminuo em 2/3 (dois terços) a sanção penal.

A minguada de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição da pena, torno como reprimenda definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Embora patrocinado por defensor constituído, o réu informou condições financeiras de hipossuficiência, razão pela qual mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e da primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts.2º e 60, p.4, inc.III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o Direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar JEAN LOPES FRANCISCO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos. Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação das partes, que saíram cientes. Homologada também a desistência recursal.

P. R. I. C.

OSASCO, 19 de outubro de 2022